

한국산림복지진흥원

개 선 요 구

제 목 안전 및 보전에 관한 협의체 운영 개선 필요

소 관 기 관 ▲▲팀

조 치 기 관 ▲▲팀

내 용

1. 업무개요

한국산림복지진흥원(이하 “진흥원”이라 한다.)의 ▲▲팀은 진흥원 및 소속기관의 안전관리를 총괄하며, 안전보건경영 체계 구축 및 운영, 안전점검 및 보건관리, 위험성 평가 실시 및 관리, 재난·재해 대응, 안전교육 및 훈련에 관한 사항 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 등

「산업안전보건법」 제64조제1항제1호에 따르면 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 근무하는 경우 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체를 구성하여 운영하여야 하며, 고용노동부의 「도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼」은 안전 및 보건에 관한 협의체 운영 세부기준을 규정하고 있다.

한편, 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제5조에 따르면 기획재정부장관은 [표 1]의 어느 하나에 해당하는 기관을 안전관리 중점기관으로 지정할 수 있고 동시에 공공기관 안전관리등급제 대상기관으로 지정하여야 하며, 안전관리 중점기관은 같은 지침

제12조에 따라 산업안전보건위원회를 설치·운영 시에는 원·하청 노사 등이 함께 참여하는 안전근로협의체를 구성·운영하도록 정하고 있다.

[표 1] 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제5조에 따른 안전관리 중점기관 지정 사유

연번	내용
1	안전관리 대상 사업·시설에서 직전 연도부터 과거 5년간 산업재해 사고사망자가 1명 이상 발생한 기관
2	중대재해 발생의 위험성이 높은 작업장 또는 일정규모 이상의 건설현장, 시설물, 연구실 등을 보유한 기관으로서 공공의 안전을 위해 특별한 관리가 필요한 기관
3	산업재해 현황과 업무의 위험 정도 등을 고려하여 주무기관의 장이 지정을 요청하는 기관

자료: 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제5조제1항 재구성

진흥원 「위임전결규정」은 각 소속기관에 안전근로협의체의 구성 및 운영계획수립, 협의체 운영 및 결과보고에 관한사항을 규정하고 결재권자를 치유원장 또는 숲체원장으로 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

2025년 자체 종합감사 중 안전보건 관련 위원회 운영 현황을 점검한 결과, 진흥원은 2024년 기획재정부가 발표한 ‘2024년도 공공기관 안전관리등급 심사 결과’에 따른 공공기관 안전관리등급제 대상기관과 안전근로협의체 운영 대상이 아님에도 「위임전결규정」에 안전근로협의체 운영에 관한 사항이 명시되어 있어 각 소속기관 안전관리담당자의 혼선을 발생시키고 있었다.

한편, 「산업안전보건법」에 따라 안전총괄팀이 매년 수립하는 ‘산림복지시설 도급사업장 안전보건관리 계획’에 근거하여 각 소속기관은 소속기관 내에서 근무하는 공사업체·용역사를 대상으로 매월 안전보건협의체를 구성하여 운영하고 있었으나, 안전보건협의체 구성 및 운영에 대한 결재권자가 명확히 규정되지 않아 MM원은 안전관리자인 팀장 전결, 그 외 숲체원은 안전보건관리책임자인 숲체원장의 결재를 받

아 각각 상이한 결재권자에 의한 안전보건협의체를 운영하고 있었다.

이는 「산업안전보건법」 및 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에 따른 각종 안전 및 보건에 관한 협의체에 대한 운영관리가 미흡한 것으로 진흥원에서 운영해야 하는 협의체의 구성과 운영에 관한 사항을 명확히 정의하고 개선할 필요가 있다.

관련자 의견 및 검토결과

▲▲팀은 ‘안전근로협의체’의 경우 「공공기관 안전관리에 관한 지침」 제12조에 따라 향후 진흥원이 안전관리 중점기관으로 선정 될 가능성을 배제할 수 없음을 고려하여 「위임전결규정」내 ‘중점기관 지정 시’를 추가하고, ‘안전보건협의체’의 경우 「산업안전보건법」 제64조에 따른 안전 및 보건에 관한 협의체에 대한 단위사무명 및 결재권자 기준을 수립하여 「위임전결규정」 개정을 요청하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▲▲팀장은 소속기관 의견을 취합하여 「산업안전보건법」에 따른 안전 및 보건 관련 협의체 운영관리를 위한 규정을 개선하고 소속기관에 전파하시기 바랍니다. (개선요구)